

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7704/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นาย ร่อหีม หีมมูเด็น

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, มาตรา 66 วรรคหนึ่ง

จำเลยนำเฮโรอีนของกลางทั้งหมดไปจำหน่ายให้แก่สายลับในคราวเดียวกัน
ไม่มีเฮโรอีนจำนวนอื่นเหลืออยู่ที่จำเลยอีกการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานมี
เฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนอันเป็น กรรมเดียวเป็น
ความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานจำหน่ายเฮโรอีน

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 7(1), 8, 15, 66, 102 และ ธิบของกลาง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง , 66 วรรคหนึ่งการกระทำ ของ จำเลย เป็น
ความผิด กรรมเดียว ผิด ต่อกฎหมาย หลายบท แต่ละบท มี โทษ เท่ากัน ให้
ลงโทษ ฐาน จำหน่าย เฮโรอีน โดย ไม่ได้ รับ อนุญาตจำคุก 5 ปี คำให้การ รับ

สารภาพ ของ จำเลย ใน ชั้น จับกุม เป็น ประโยชน์แก่ การ พิจารณา อยู่ บ้าง มีเหตุ
บรรเทา โทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เห็นสมควร ลดโทษ ให้ หนึ่ง
ใน สาม คง จำคุก 3 ปี 4 เดือนริบ เฮโรอีน ของกลาง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิจารณา กลับ ให้ยก ฟ้อง ริบของกลาง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง ฟังได้ ว่า จำเลย นำ เฮโรอีนของกลาง จำนวน
3 หลอด น้ำหนัก 2.66 กรัม ไป จำหน่าย ให้ แก่ สาย ลับและ เป็น การ จำหน่าย
เฮโรอีน ของกลาง ไป ทั้งหมด ใน คราว เดียว กัน ไม่มีเฮโรอีน จำนวน อื่น เหลือ
อยู่ ที่ จำเลย อีก การกระทำ ของ จำเลย จึง เป็นความผิด ฐาน มี เฮโรอีน ไว้ ใน
ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย และ จำหน่าย เฮโรอีนอันเป็น กรรมเดียว เป็น ความผิด
ต่อ กฎหมาย หลายบท ตาม ฟ้อง

พิพากษา กลับ ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(สวรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น